

2. 원규 제정에 따른 관련규정 개정 처리 부적정

가. 관련부서 : 000실, △△△실

나. 감사내용

000실은 정부의 공공부문 비정규직 근로자 정규직 전환정책을 반영한 「연구원 기간제 계약직원의 정규직 전환계획(안)」 시행에 따라 무기계약직 운영을 위한 「실무지원직원관리요령 제정안」을 입안하여 2018.7.18.에 원규 주관부서인 △△△실에 제출하였고, △△△실은 이를 접수하여 ETRIWare 일반알림문 게시판을 통해 2018.7.24.부터 2018.7.29.까지의 기간 동안 전직원을 대상으로 의견수렴을 거친 후 「2018-4회 원규심의위원회」에 상정, 서면으로 심의(2018.7.30.~7.31.)한 후 원장의 결재를 받아 2018.7.31. 이를 시행하였다.

원규 입안부서인 000실에서 원규의 제·개정안을 입안하여 원규주관부서에 제출할 때는 『원규·문서관리규정』 제8조(제안)에 따라 입안한 원규와 관련이 있는 타원규를 검토하여 입안된 원규가 타 원규에 미치는 영향을 점검한 후 동 규정 제8조 제6호에 정한 타원규 영향점검표(별표 제2호)를 작성하여 원규 입안에 따라 타 규정에 영향을 미치는지를 살펴야 하고 원규간 불일치가 없도록 철저히 검토한 후 입안된 원규를 『원규·문서관리규정』 제9조(원규안 제출 및 심의)에 따라 원규주관부서에 제출하여야 한다.

또한, 원규 주관부서인 △△△실은 제안된 원규에 대해 동 규정 제9조(원규안 제출 및 심의)에 따라 원규의 체계, 형식, 내용 및 타당성 등을 검토하여 관계부서장의 협의를 거쳐 타 규정에 미치는 영향을 검토하여야 한다.

이러한 사실에 기초하여 본 감사에서는 『실무지원직원 관리요령』 제정에 따

라 영향을 받는 타 원규를 조사한 결과, 『인사규정』, 『직제규정시행요령』, 『사택관리기준』 등 9개 소관부서의 2개 규정, 7개 요령, 15개 준원규 등에 실무지원직원 관련 내용이 반영 되지 않은 것으로 확인되었다.

그런데도 원규 입안부서인 ○○○실은 『실무지원직원 관리요령』의 입안에 있어서 『원규·문서관리규정』 제8조 제6호의 타원규 영향점검표를 충분히 검토하지 않고 『실무지원직원 관리요령』이 타원규에 미치는 영향이 없는 것으로 △△△실에 의견을 제출하였고,

원규 주관부서인 △△△실은 『원규·문서관리규정』 제9조에 정한 관계부서장의 협의를 거치지 않고 동 요령의 제정 절차를 완료하였다.

이에 따라 『실무지원직원 관리요령』 제정에 따라 영향을 받을 뿐만 아니라 개정 필요가 있는 타 원규를 개정하지 못한 채 2018.8.1. 『실무지원직원 관리요령』을 시행하여 『실무지원직원 관리요령』과 24개 관련 원규의 내용이 일치하지 않는 결과를 초래하였다.

이 같은 원규입안부서와 원규주관부서의 업무처리 절차는 『원규·문서관리규정』 제8조(제안) 및 제9조(원규안 제출 및 심의) 규정에 위배된다.

관련부서 의견

감사결과에 별다른 이견이 없으며, 향후 관련 원규는 관계부서장 협의 등을 거쳐 개정을 진행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

원장은

실무지원직원 관리요령 제정 관련, 실무지원직원 관련 내용의 반영이 이루어지지 않은 규정, 요령, 준원규에 대해서는 원규개정 절차에 따라 개정하시기 바랍니다.(개선)